

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2743/2541

นางสาวมัทนีย์ กองเกตุ กับพวก
กรุงเทพมหานคร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 4, มาตรา 420, มาตรา 438, มาตรา 1310, มาตรา 1312, มาตรา
1314, มาตรา 1316
ป.วิ.พ. มาตรา 142

จำเลยที่ 1 ทำการปรับปรุงถนนบนที่ดินที่ ส.อุทิศเป็นสาธารณประโยชน์โดย
ก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และการก่อสร้างรुकล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์
ตลอดแนวเขตเป็นเนื้อที่ประมาณ 15 ตารางวา และจำเลยที่ 3 ได้ปักเสาพาดสาย
ไฟฟ้ารुकล้ำที่ดินของโจทก์ตามแนวขอบถนนจำนวน 4 ต้น โดยมี ส.เจ้าของที่ดินชี้
แนวเขตในการสร้างถนน และโจทก์รู้เห็นการก่อสร้างทั้งโจทก์และ ส.ก็ยังเข้าใจว่า
ไม่ได้รुकล้ำที่ดินของโจทก์ การกระทำของจำเลยที่ 1 และที่ 3 จึงมิได้กระทำโดย
เจตนาหรือประมาทเลินเล่อ ไม่เป็นการละเมิด แต่เป็นการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างรुकล้ำ
ในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริต โจทก์ยอมไม่อาจขอให้รื้อถอนถนนและเสาไฟฟ้ากับเรียก
ค่าเสียหายจากจำเลยที่ 1 และที่ 3 ได้

โจทก์ตั้งหัวเรื่องในคำฟ้องว่า ละเมิด เรียกค่าเสียหาย แต่ใจความในคำฟ้อง
และคำขอท้ายฟ้องว่า หากการรื้อถอนถนนและเสาไฟฟ้าไม่อาจกระทำได้ไม่ว่าด้วย
ประการใด ๆ ให้จำเลยร่วมกันหรือแทนกันใช้ค่าที่ดินให้แก่โจทก์คำฟ้องของโจทก์จึง
มีความหมายรวมทั้งการปลูกสร้างรुकล้ำอันเป็นการละเมิดตามป.พ.พ.มาตรา 420
และในฐานะเจ้าของทรัพย์สินใช้สิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจาก

บุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1336 ด้วยศาลจึงมีอำนาจวินิจฉัยให้
จำเลยที่ 1 และที่ 3 ใช้ค่าที่ดินแก่โจทก์ได้

สิ่งที่จำเลยที่ 1 และที่ 3 ปลุกสร้างในที่ดินของโจทก์มิใช่โรงเรือน แต่เป็นถนน
และเสาไฟฟ้าอันเป็นสาธารณูปโภคสำหรับประชาชนใช้ร่วมกันแม้จำเลยที่ 1 และที่ 3
ปลุกสร้างรुकล้าที่ดินของโจทก์โดยสุจริต กรณีก็ไม่อาจนำมาตรา 1312 ตาม
ป.พ.พ.มาใช้บังคับได้ เมื่อเป็นกรณีไม่มีบทกฎหมายใดบัญญัติไว้โดยตรง จึงต้อง
อาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งคือ ป.พ.พ.มาตรา 1314 ซึ่งกำหนดให้ใช้
บทบัญญัติมาตรา 1310 บังคับตลอดถึงการก่อสร้างใด ๆ ซึ่งติดที่ดินด้วย และเมื่อสิ่ง
ปลุกสร้างคดีนี้เป็นสาธารณูปโภคสำหรับประชาชนใช้ร่วมกันซึ่งโจทก์ไม่อาจเป็น
เจ้าของได้ โจทก์จึงคงมีสิทธิเพียงเรียกให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ชื้อที่ดินนั้นตามราคา
ตลาดตาม ป.พ.พ.มาตรา 1310 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องคดีนี้ในฐานะเจ้าของทรัพย์สินใช้สิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สิน
ของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1336 ย่อมไม่มีกำหนด
อายุความ เว้นแต่ผู้ที่ยึดถือจะได้กรรมสิทธิโดยครอบครองปรปักษ์

โจทก์ฟ้องคดีนี้ในฐานะเจ้าของทรัพย์สินใช้สิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สิน
ของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1336 ย่อมไม่มีกำหนด
อายุความ เว้นแต่ผู้ที่ยึดถือจะได้กรรมสิทธิโดยครอบครองปรปักษ์

(คงศักดิ์ วัชรคงศักดิ์-สันติ ทักทาล-สิงหะ สัตยธรรม)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายชวโรจน์ ชุ่มคำ

ศาลอุทธรณ์ - นายวิชัย ชื่นชมพูนุท

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ